Kính gửi: Toà án nhân dân.....

Người kháng cáo:.....

Địa chỉ:.....

Là:.....

Kháng cáo:.....

Yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm giải quyết những vấn đề sau:.....

.....

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

1/.....

2/.....

3/.....

NGƯỜI KHÁNG CÁO

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Phần phản biện:

CÂU 1: Không có ý kiến phản biện

CÂU 2: luật sư đã không đưa ra căn cứ pháp lý mà chỉ trả lời theo cảm tính nên không có sức thuyết phục (phải giải thích theo hướng của Điều 88 BLTTHS)

CÂU 3: LS giải thích không rõ ý nên không phản biện được (theo tôi nếu theo tình tiết bổ sung ở câu này thì Hoàng phạm tội Hiếp dâm còn Phương phạm hai tội: cướp tài sản và hiếp dâm)

CÂU 4: Không có ý kiến

CÂU 5: Giải thích theo cảm tính không có căn cứ pháp lý => không thuyết phục.

CÂU 6: như câu 5

CÂU 7: Không có ý kiến

CÂU 8: LS không nói rõ hướng bào chữa. điểm thứ 2 LS cho rằng việc giao cấu với chị Kim một phần là do sự đồng ý của Kim là không thuyết phục vì Phương đã có hành vi đe dọa dùng vũ lực đối với chị Kim và đã thực hiện hành vi giao cấu do đó đã phạm tội Hiếp dâm (điểm c khoản 2 Điều 111).

CÂU 9, 10: Không có ý kiến